

0000077-71.2020.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Helia Regina Pichotano

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... judiciais forneceram detalhes da perpetração do furto de forma coerente e harmônica.

O guarda municipal Luis Guilherme Massari, responsável pela ocorrência, ouvido em juízo, forneceu detalhes da perpetração do furto de forma consistente, elucidando a abordagem da ré e seu comparsa, ainda na posse dos objetos furtados.

Observe-se, que o furto deve ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

2ª Vara

Praça Cel. Souza Ferreira, S/Nº, Itapira-SP - cep 13970-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000077-71.2020.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000077-71.2020.8.26.0272

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial

(Flagrante) - 3430/2018 - Delegacia de Polícia de Itapira, 3430/2018 - Delegacia de Polícia de Itapira, 2107209/2018 - Delegacia de Polícia de Itapira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA BEATRIZ DUTRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Helia Regina Pichotano

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou ANA BEATRIZ DUTRA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, porque no dia 15 de novembro de 2018, às 15h55, na Rua Jatobá, nº 218, nesta cidade e Comarca de Itapira, agindo em concurso e unidade de desígnios com FELIPE BATISTA PINTO, tentou subtrair, para proveito comum, mediante escalada, coisa alheia móvel, pertencente à vítima L. G. M. J., não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades, além de, nas mesmas circunstâncias de data e local acima, recebeu e transportou objetos que sabia serem produtos de crime, quais sejam, um carrinho de pedreiro e um carrinho de bebê, produtos estes furtados pelo comparsa FELIPE BATISTA PINTO no dia 01/11/2018, na mesma residência.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante de Felipe foi convertida em preventiva; enquanto que para a Ana Beatriz, foi concedida a liberdade provisória (fls. 58/59).

A denúncia foi recebida aos 30 de novembro de 2018 (fls. 82).

A acusada não foi encontrada para citação (fls. 103).

Certidão de antecedentes de Ana Beatriz a fls. 111/113 e 160/161.

Tendo em vista que a acusada não foi encontrada para citação, foi determinado o desmembramento do feito (fls. 151).

Citada por edital (fls. 156), a acusada não compareceu em juízo e não constituiu defensor.

Por decisão proferida a fls. 167, foi decretada a revelia da acusada e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Localizada e citada pessoalmente, foi revogada a decisão de fls. 167 (fls. 191).

Defesa prévia a fls. 206/213.

Manifestação da Representante do Ministério Público a fls. 217/221.

Em audiência, aos 06 de maio de 2022, a Representante do Ministério Público requereu a oitiva das testemunhas e a intimação da acusada para interrogatório posterior, tendo em vista que não foi intimada a tempo, o que contou com a concordância do Defensor e foi deferido pelo juízo. No mais, foi deferida a vinda para o presente feito do laudo pericial do local dos fatos constante a fls. 174/176 dos autos 0000181-85.2018.8.26.0272, desmembrados com relação a Felipe Batista Pinto. Por fim, foi designado interrogatório da acusada.

Cópia do laudo pericial do local dos fatos às fls. 266/268, nos termos requeridos pela Representante do Ministério Público.

Em audiência, aos 31 de agosto de 2022, a acusada foi interrogada; oportunidade em que a instrução foi encerrada e, diante do requerimento conjunto, foi concedido prazo às partes, para apresentação de alegações finais escritas.

O Representante do Ministério Público requereu procedência da denúncia e a condenação da acusada, por entender suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 289/294).

A Defesa, preliminarmente, reiterou a rejeição da denúncia por inépcia e pleiteou o reconhecimento de ilicitude das provas, em razão da atuação da Guarda Municipal em atividades fora da sua atribuição funcional; bem como por ausência de fundada suspeita para realização da abordagem e busca pessoal. No mérito, postulou a absolvição da acusada por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena mínima, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 298/312).

Este é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.

Inicialmente, desacolho a preliminar aventada pela defesa da ré.

Inexiste ilegalidade nas provas produzidas nos autos.

De acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, as autoridades policiais e seus agentes, assim como qualquer pessoa do povo, estão legitimados a intervir, valendo-se de meios proporcionais e moderados, a fim de obstar qualquer prática criminosa em andamento, podendo, até mesmo, dar voz de prisão em flagrante.

No caso, guardas municipais estavam de plantão, quando foram acionados pela vítima e compareceram ao local dos fatos e, visualizaram a acusada e seu comparsa, em flagrante delito, em poder dos bens; ocasião em que foram eles conduzidos à Delegacia de Polícia.

Nesse cenário, os agentes possuem não apenas a faculdade, mas o dever de efetuarem a busca pessoal e, caso constatada a ocorrência de um crime, a prisão em flagrante dos suspeitos.

A partir de então, os servidores levaram o ocorrido ao conhecimento da polícia judiciária, que passou a conduzir regularmente a investigação, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Rejeito, portanto, a matéria preliminar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos crimes está demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, no laudo pericial do local dos fatos de fls. 266/268 e na prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa e recai sobre a ré.

Vejamos:

A vítima L.G.M.J., ouvida em juízo, disse que no dia 01 de novembro de 2018, por volta das 18h10, chegou em sua casa com sua esposa e seu filho recém-nascido e, ao avistar a porta aberta, notou que a mesma havia sido invadida. Imediatamente acionou a guarda municipal, que lá compareceu e verificou que, de fato, a casa havia sido assaltada. No dia 15/11/2018, estava em casa com sua esposa e seu filho, quando ouviu um barulho no terreno; ocasião em que os cães começaram a latir. Tal fato despertou-lhe uma curiosidade, e decidiu sair para o quintal, oportunidade em que avistou um rapaz no interior do terreno que, por sua vez, ao avistá-lo, evadiu-se por sobre o muro, onde havia uma mulher à sua espera. Acionou a guarda municipal, e esta, após realizar um cerco, conseguiu detê-los. Primeiro foi encontrada a mulher, que estava na posse do carrinho do seu filho e de uma carriola, com os bens que haviam sido furtados no dia 01/11/2018. A acusada confessou que estava junto com Felipe e foi a seu convite invadir a casa da vítima, "para concluir o serviço", já que na ocasião anterior, o acusado não havia levado todos os bens que lá existiam. No referido dia 15 de novembro, eles não conseguiram levar nada de sua casa, pois foram abordados e detidos. Não os conhecia anteriormente aos fatos. Esclareceu que sua casa possuía um muro de cerca de 3,10 m, o qual o acusado precisou pular, para ingressar na residência. No mais, disse que os bens subtraídos no dia primeiro tinham sido escondidos em um bambuzal, ao lado da sua casa.

A testemunha Júlio César de Souza, afirmou que a acusada já havia assaltado a casa da vítima anteriormente e, no dia dos fatos, estava em casa, quando lá tornaram a ingressar. Uma semana antes, o acusado já tinha assaltado a casa da vítima e a sua também, acreditando que eles voltaram ao local para furtarem o restante de bens que lá se encontravam. Todavia, não contavam em ser surpreendidos, já que, nesta segunda ocasião, a vítima o chamou e avisou que as pessoas tentaram pular na sua casa. Em seguida, a guarda municipal chegou e conseguiu localizar a acusada em

poder do carrinho de bebê pertencente ao filho da vítima. Não os conhecia anteriormente.

O guarda municipal Luis Guilherme Massari, ouvido em juízo, disse que por ocasião do ocorrido estava de plantão, quando foi acionado pela vítima, sobre um assalto que estaria em curso na sua residência. Entretanto, quinze dias antes, já havia ocorrido um furto no mesmo local. Ao chegar, dirigiu-se aos fundos do imóvel e, antes mesmo de adentrá-lo, presenciou o acusado sair correndo, enquanto que a acusada lá permaneceu. Em poder dela, estava o carrinho de bebê que pertencia ao filho da vítima. Indagada, ela disse que o fugitivo pediu-lhe para efetuar a devolução do carrinho de bebê. Posteriormente, o rapaz também foi apreendido em uma plantação de laranjas próxima, e vestia as roupas da vítima. Os dois foram conduzidos à delegacia e ele confessou que, dias antes, havia entrado na residência, e deixado os pertences escondidos em um bambuzal próximo. Posteriormente, os retirou com um carrinho de sucata e os que trocou em "biqueiras". Asseverou que eles não eram conhecidos nos meios policiais, por serem originários de Mogi Mirim. Para adentrar a residência, Felipe escalou o muro da casa, que era alto.

A acusada Ana Beatriz Dutra da Silva, interrogada em juízo, negou a prática do furto. Na época dos fatos, encontrava-se em situação de vulnerabilidade, e submetia-se a tratamento para dependência química. Encontrava-se em Mogi Mirim, quando Felipe lhe fez uma proposta de entregar-lhe vinte reais, caso o ajudasse a transportar dois botijões de gás, que seriam vendidos, com o que concordou. Somente quando estava no interior do veículo, na estrada, foi que percebeu que Felipe rumou sentido à esta cidade de Itapira. Quando aqui chegaram, acompanhou Felipe até determinado local, embora estivesse estranhando sua atitude. Desconhecia que Felipe havia praticado um furto dias antes, e escondido os bens em um bambuzal próximo. Foi surpreendida com a chegada dos guardas municipais e, por isso, permaneceu inerte. Esclareceu que chegaram à casa da vítima, onde havia um muro alto, assim como um cupinzeiro igualmente alto. Então, Felipe subiu no referido cupinzeiro; momento em que o cão que estava no interior da residência, começou a latir, fazendo com que o acusado saísse correndo e a deixasse sozinha no local. Morava em Mogi Mirim e nunca foi presa ou processada anteriormente. Era usuária de entorpecentes e já havia adquirido drogas de Felipe em data anterior e, foi nesta ocasião que o conheceu. Estava do lado de fora da casa, quando Felipe subiu no muro. Negou que o tivesse ajudado na prática do crime.

Sua versão, contudo, restou infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.

A prova é suficiente para a condenação da ré. As testemunhas judiciais forneceram detalhes da perpetração do furto de forma coerente e harmônica.

O guarda municipal Luis Guilherme Massari, responsável pela ocorrência, ouvido em juízo, forneceu detalhes da perpetração do furto de forma consistente, elucidando a abordagem da ré e seu comparsa, ainda na posse dos objetos furtados.

Observe-se, que o furto deve ser considerado, na modalidade tentada, já que Ana não chegou a ter a posse mansa e pacífica do bem, vez que houve a chegada da guarda municipal, que interrompeu a consumação.

Ad argumentandum, não há que se falar em princípio da insignificância. Ainda que os bens subtraídos tenham sido recuperados, para sua aplicação, deve se observar o desvalor da conduta e não o valor do bem subtraído, sob pena de se estimular o cometimento de infrações patrimoniais de objetos de pequeno valor.

Nesse sentido:

“FURTO TENTADO ATIPICIDADE PEQUENO VALOR DO BEM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA INADMISSIBILIDADE CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA CONDENAÇÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. Mesmo de pequeno valor o prejuízo, nosso ordenamento jurídico não exime o réu da responsabilidade do evento criminoso, por ser a conduta juridicamente relevante e merecedora de reprovação". (TJ/SP, Apelação Criminal com Revisão nº 0004811-91.2016.8.26.0050, 6ª Câmara Criminal, Relator Marco Antonio Marques da Silva, Data do Julgamento 29 de novembro de 2018).

A toda evidência, as qualificadoras do concurso de agentes e escalada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas declarações das testemunhas e pelo laudo pericial de fls. 266/268, o qual atestou a altura do muro que dava acesso ao interior do imóvel.

Com relação à receptação, as circunstâncias que envolveram a conduta da ré, levam à conclusão de que ela sabia que se tratavam os bens, de origem espúria.

Registre-se que a presunção de autoria decorrente da apreensão de produto de crime em poder da ré somente pode ser elidida mediante explicação ou justificação idônea, o que não ocorreu no caso em apreço.

A ré não produziu qualquer prova para sustentar suas declarações e, como é cediço, cabia a ela comprovar o que alegou, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

"(...) a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (TJ/SP, Apelação Criminal 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador Souza Nery, julgado 27/10/2016).

"a apreensão da res furtiva ou objeto do crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP" (STJ, HC 376080, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicação 16/12/2016).

"(...) como sabido, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um decreto condenatório" (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro Jorge Mussi, publicação 16/12/2016).

Ressalte-se, ainda, que em se tratando de crime de receptação, mostra-se como prova idônea para emissão do édito condenatória a existência de indícios não contestados:

"Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e sua condenação" (TACRSP: RT 722/462).

"Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação" (TACRSP: RJDTACRIM 12/118)

Inviável, portanto, a atipicidade da conduta, a insuficiência probatória, a desclassificação para receptação culposa, conforme pretendido pela defesa, pelos motivos acima expostos.

Dessa forma, caracterizadas a autoria e materialidade delitivas, a procedência integral da ação é medida que se impõe, pela prática dos delitos que lhe foram

imputados na denúncia.

Passo à fixação das reprimendas.

Do furto:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que a ré é primária e não possui antecedentes criminais, de modo que aplico a pena-base no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incursa no artigo 155, § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal.

Considerando que uma das qualificadoras serve para classificar o delito, considero a segunda (concurso de agentes) como agravante comum, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes de pena a serem consideradas.

Na terceira fase, considerando o iter criminis percorrido pela ré, reduzo a reprimenda na metade, finalizando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 05 (cinco) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Da receptação:

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, na primeira fase, verifico que a acusada é primária e não ostenta antecedentes criminais, razão pela qual aplico sua reprimenda no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incursa no artigo 180, caput, do Código Penal.

Na segunda e terceira fases, inexistem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

Ainda na terceira fase, a teor do artigo 69 do Código Penal, aplicável o concurso material de crimes, tendo em vista que a ré, mediante duas condutas, praticou dois delitos, razão pela qual procedo à somatória das penas, totalizando 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, nos moldes acima especificados.

Ante a inexistência de outras circunstâncias modificadoras aplicáveis ao fato, torno as reprimendas acima definitivas.

O regime inicial de cumprimento da pena da ré será o aberto, por ser primária e em razão do quantum aplicado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ANA BEATRIZ DUTRA DA SILVA, qualificada nos autos, R.G. n.º 32.693.080/SP, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo, devidamente atualizado, até efetiva liquidação, por incursa no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 e seus incisos do Código de Processo Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades

públicas, em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais de semana, ambas pelo prazo de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, observado, para tanto, o disposto nos artigos 46 e 48 do mesmo Diploma Legal.

Arbitro os honorários advocatícios ao defensor dativo da ré, nos termos do Convênio DPE/OAB (item 301), expedindo-se, oportunamente, a competente certidão.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento.

Por último, condena a ré ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observando-se ser ela beneficiária da assistência judiciária.

P. I. C.

Itapira, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA